

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5662/2530

นายจำลอง วัฒนเวช
นายไช้ะ มะหะหมัด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 341

จำเลยเบิกความในคดีที่บิดาจำเลยร้องชัดทรัพย์ว่า จำเลยทราบอยู่แล้วว่า บ้านที่โจทก์นำยึดเป็นของบิดาจำเลย แสดงว่าจำเลยรู้มาแต่แรกแล้วว่า บ้านไม่ใช่ของจำเลย การที่จำเลยนำบ้านดังกล่าวประกันเงินกู้โจทก์โดยระบุในสัญญาว่าเป็นบ้านของจำเลย จึงเป็นการหลอกลวงโจทก์ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้โจทก์ยอมให้จำเลยกู้เงินและส่งมอบเงินที่กู้ให้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

ปัญหาอายุความความผิดฐานฉ้อโกงในคดีนี้ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ การที่จะวินิจฉัยว่าโจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด จำต้องอาศัยข้อเท็จจริงในคดีที่บิดาจำเลยร้องชัดทรัพย์ว่าบ้านที่จำเลยนำไปประกันเงินกู้โจทก์นั้นเป็นบ้านของ จำเลยหรือของบิดาจำเลย จึงต้องถือว่าโจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อคดีร้องชัดทรัพย์ถึงที่สุดแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลจึงให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ จำคุก ๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเบิกความในคดีที่นายสุลัยมานบิดาจำเลยร้อง ชัดชัดว่า จำเลยทราบว่าบ้านที่มีการยึดทรัพย์ในคดีนี้เป็นบ้านของนายสุลัยมานผู้ ร้อง แสดงว่าจำเลยรู้มาแต่แรกแล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของจำเลย จำเลยนำบ้านดัง กล่าวไปประกันเงินกู้โจทก์โดยระบุในสัญญาว่าเป็นบ้านของจำเลยแท้จริง จึง เป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โจทก์เบิกความว่าถ้ารู้ว่า บ้านหลังที่จำเลยเอามาประกันเงินกู้ไม่ใช่บ้านของจำเลย โจทก์จะไม่ให้จำเลยกู้เงิน ไป การที่จำเลยหลอกลวงว่าบ้านดังกล่าวเป็นของจำเลย แสดงเจตนาทุจริตของ จำเลยที่ต้องการให้โจทก์ยอมให้จำเลยกู้เงินและส่งมอบเงินที่กู้ให้ การกระทำของ จำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ส่วนปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็น ว่าการที่จะวินิจฉัยว่าโจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดสำหรับคดีนี้ จำ ต้องอาศัยข้อเท็จจริงในคดีที่นายสุลัยมานร้องชัดชัดว่า บ้านที่จำเลยนำไปเป็น ประกันเงินกู้โจทก์ เป็นบ้านของจำเลยหรือของนายสุลัยมาน จึงต้องถือว่าโจทก์ได้รู้ เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เมื่อคดีชั้นร้องชัดชัดถึงที่สุดแล้ว ปราบกฏ ว่าศาลชั้นต้นพิพากษาคดีร้องชัดชัดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘ โจทก์ไม่อุทธรณ์

คดีถึงที่สุดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
ก่อนคดีร้องขอชดเชยทรัพย์ถึงที่สุด คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสรี แสงศิลป์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสันติ งามสันติกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายสัมฤทธิ์ ไชยศิริ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>